

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2059/2531

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โจทก์
นายประจักษ์ จิระชัยพิทักษ์ กับพวก จำเลย
นายประจักษ์ จิระชัยพิทักษ์ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นางจีรจิต จิระชัยพิทักษ์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนอาคารในส่วนที่ต่อเติม
ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์รื้อ
ถอนเอง โดยจำเลยเสียค่าใช้จ่าย

จำเลยทั้งสองฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,66)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>